

TEORIA GERAL DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS II

O critério adotado pela doutrina para classificar os direitos fundamentais é o critério cronológico, que analisa em qual momento histórico cada direito foi reconhecido como fundamental e incorporado às constituições ao redor do mundo.

Parte da doutrina prefere utilizar o termo “dimensão” em vez de “geração”. Essa preferência existe porque a ideia central é a de cumulação, e não de substituição. Com o advento dos direitos de segunda geração, estes se somaram aos de primeira. Posteriormente, os direitos de terceira geração se somaram aos de segunda e de primeira. O termo “geração” pode dar a impressão equivocada de que uma nova geração substitui a anterior, o que não ocorre. Portanto, para fins de conhecimento e para provas, os termos “geração” e “dimensão” dos direitos fundamentais são considerados sinônimos.

A primeira geração de direitos fundamentais surgiu no final do século XVIII. O marco histórico foi a transição do Estado Absoluto para o Estado Moderno, com eventos como a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. No Estado Absoluto, o poder do rei era ilimitado, e os súditos não gozavam de liberdades públicas ou direitos políticos.

Com o advento do Estado Moderno, também conhecido como Estado Liberal, o poder estatal passou a ser limitado pela separação de poderes e pela previsão, nas constituições, de um rol de direitos fundamentais. Esses são os direitos de primeira geração, que se dividem em direitos civis e políticos. Os direitos civis referem-se às liberdades públicas, como liberdade de locomoção, de pensamento, de expressão, de reunião, de crença e de imprensa. Os direitos políticos compreendem o direito de votar e de ser votado.

Esses direitos de primeira geração são classificados como direitos negativos. Isso significa que eles exigem, primordialmente, uma abstenção por parte do Estado Liberal. Para garantir o exercício desses direitos, basta o Estado não intervir, respeitando a esfera de autonomia dos indivíduos. Essa característica os diferencia dos direitos de segunda geração, que são prestacionais e exigem uma ação positiva do Estado para sua implementação.

No início do século XX, surgem os direitos fundamentais de segunda geração. O marco histórico desse período é a transição do Estado Liberal para o Estado Social. O modelo de Estado Liberal, que se baseava na não intervenção, mostrou-se insuficiente para suprir as necessidades da população.

Esse contexto foi marcado, especialmente na Europa continental, pela Revolução Industrial. Esse fenômeno provocou um intenso êxodo rural, com pessoas migrando do campo para as cidades. Consequentemente, formou-se um grande contingente de trabalhadores assalariados, enquanto a burguesia detinha o controle dos meios de produção. Essa dinâmica

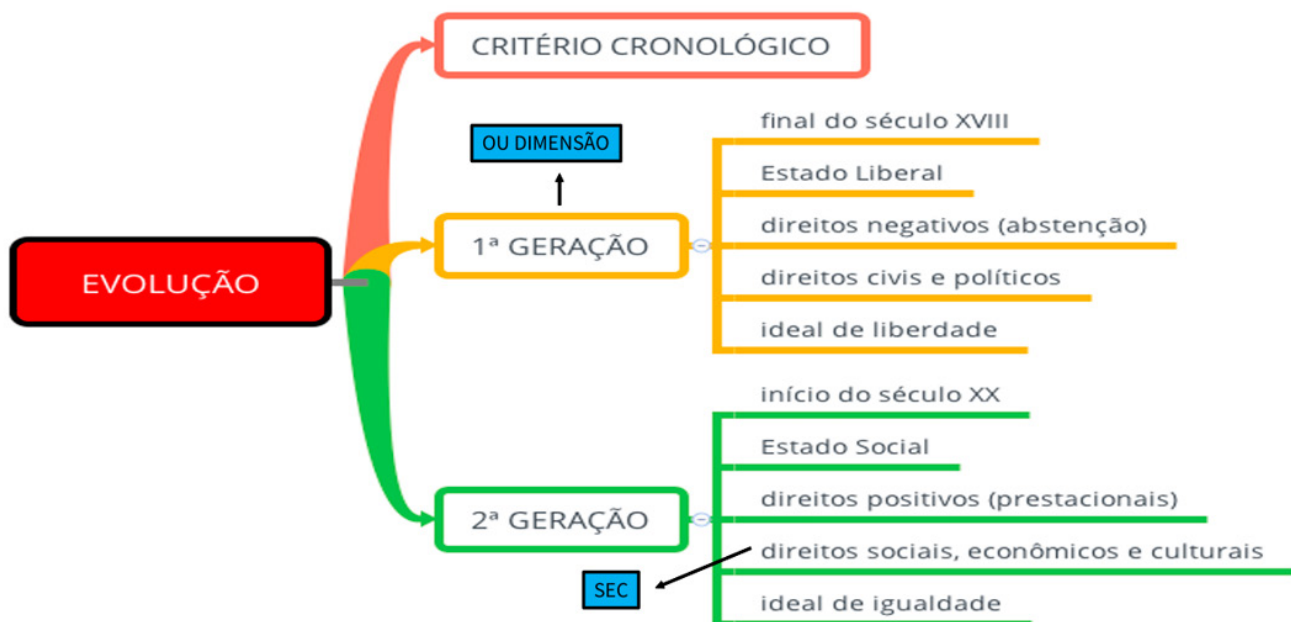


5m

resultou em condições laborais precárias, caracterizadas por ampla oferta de mão de obra, alto desemprego, jornadas de trabalho exaustivas e ambientes insalubres.

Diante desse cenário de desigualdades, o Estado Liberal, que se abstinha de intervir nas relações sociais e econômicas, deu espaço a um novo modelo: o Estado Social, também conhecido como Estado do Bem-Estar Social. Esse novo Estado tem por característica a intervenção ativa na sociedade e na economia com o objetivo de corrigir as distorções e promover a redução das desigualdades.

Diferentemente dos direitos de primeira geração, que são direitos negativos, os direitos de segunda geração são classificados como direitos positivos. Essa natureza positiva decorre do fato de que eles exigem do Estado Social uma prestação material, uma ação concreta.



Em meados do século XX, ainda no contexto do Estado Social, surgem os direitos fundamentais de terceira geração. Estes também são direitos positivos e prestacionais, pois exigem uma ação concreta do Estado para sua efetivação.

A principal diferença em relação às gerações anteriores reside no seu titular. Os direitos de terceira geração transcendem a esfera meramente individual. Até então, os direitos fundamentais eram analisados sob a perspectiva de cada indivíduo integrante da sociedade. Com o surgimento dos direitos de terceira geração, as constituições ao redor do mundo passaram a tutelar também direitos metaindividuais ou transindividuais.

Um exemplo é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este não é um direito de um indivíduo específico, mas, sim, um direito de todos. Caracteriza-se como um direito difuso por excelência, cujos destinatários são indeterminados.

Portanto, os direitos de terceira geração são direitos prestacionais, que exigem um fazer do Estado no contexto do Estado Social, porém não são voltados para o indivíduo isoladamente, mas, sim, para toda a coletividade, grupo ou para a própria humanidade.

A doutrina estabelece um paralelo entre a evolução dessas gerações de direitos e o lema da Revolução Francesa: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”.

A **liberdade** está ligada à **primeira geração** de direitos, que trata das liberdades públicas e dos direitos civis, como a liberdade de expressão, de pensamento, de crença, de locomoção e de reunião.

A **igualdade** está associada à **segunda geração**. Sob a perspectiva da igualdade material, o Estado Social deve implementar políticas públicas para assegurar a todos as mesmas oportunidades, tratando os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades.

A **fraternidade**, entendida como sinônimo de **solidariedade**, relaciona-se com a **terceira geração** de direitos. Esse princípio é a marca distintiva dos direitos metaindividuais, que visam à proteção de interesses coletivos e difusos, transcendendo o indivíduo para focar no bem-estar da coletividade e nas relações de solidariedade entre os membros da sociedade.

A classificação de quarta e quinta gerações de direitos fundamentais é um tema que apresenta divergências doutrinárias. A grande maioria da doutrina reconhece apenas as três primeiras gerações. A menção a uma quarta ou quinta geração geralmente ocorre apenas se a questão de prova der um direcionamento específico, citando um autor em particular.

Conforme o doutrinador Paulo Bonavides, a quarta geração dos direitos fundamentais compreende os direitos à democracia, à informação e ao pluralismo. Já a quinta geração, para o mesmo autor, seria o direito à paz. Cabe ressaltar que, para a grande maioria da doutrina, o direito à paz é um direito metaindividual, sendo, portanto, classicamente enquadrado na terceira geração. A abordagem de Bonavides, que destaca a paz como direito de quinta geração, visa conferir um destaque especial a esse direito, buscando o ideal de uma paz global.

Por outro lado, o doutrinador Norberto Bobbio identifica os direitos de quarta geração como aqueles que estão ligados aos avanços da engenharia genética. Essa categoria engloba os debates e direitos emergentes decorrentes das possibilidades abertas pela biotecnologia, como a manipulação de células-tronco embrionárias.

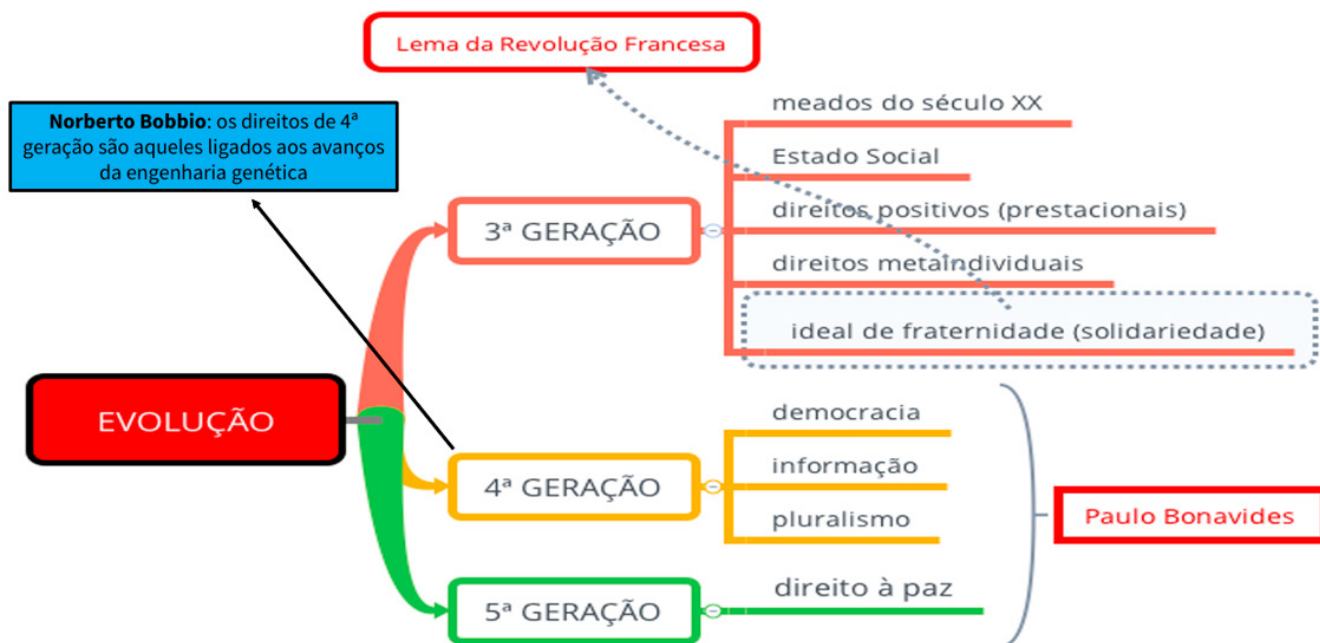
Em síntese, a cobrança de quarta e quinta gerações em provas é condicionada à referência expressa a estes doutrinadores ou a uma “parcela da doutrina”. Sem esse direcionamento específico, prevalece o entendimento majoritário que reconhece apenas três gerações de direitos fundamentais.



10m



15m



20m

Uma das características dos direitos e garantias fundamentais é a universalidade. Isso significa que eles se dirigem a todas as pessoas.

Contudo, essa universalidade é aplicada com o entendimento de que o direito visado deve ser compatível com a natureza de seu destinatário. O artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

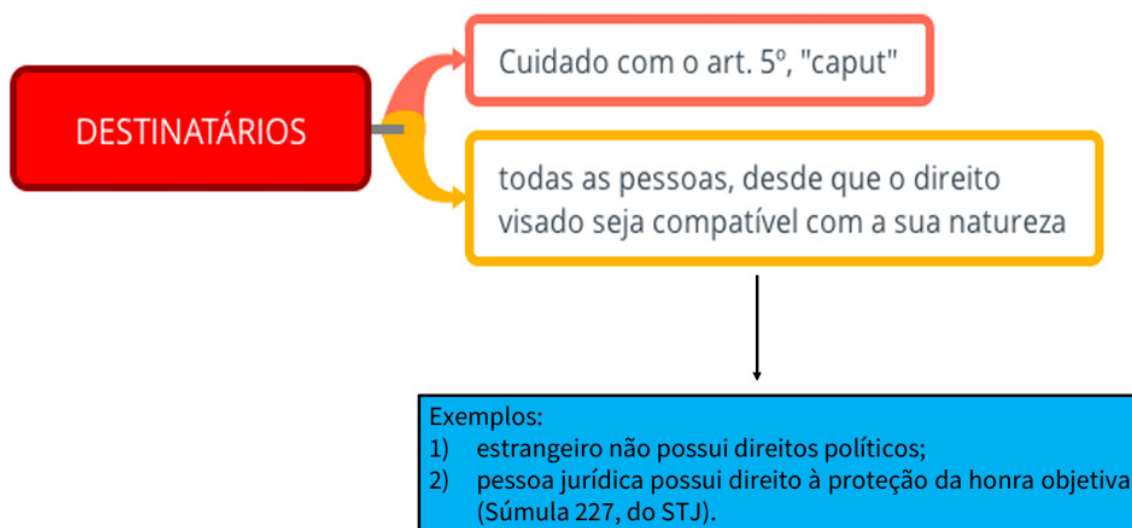
Entretanto, uma interpretação estritamente literal desse dispositivo conduziria à conclusão equivocada de que apenas brasileiros e estrangeiros residentes são titulares de direitos fundamentais. A interpretação doutrinária e constitucionalmente mais adequada, em observância ao princípio da universalidade, é a de que todas as pessoas, sem exceção, são destinatárias dos direitos fundamentais.

Isso inclui todas as pessoas físicas, sejam brasileiras ou estrangeiras, residentes ou não residentes no país, e também as pessoas jurídicas. A titularidade de um direito específico, porém, está condicionada à sua compatibilidade com a natureza do sujeito.

Por exemplo, um estrangeiro em viagem turística no Brasil tem direito à inviolabilidade de sua propriedade, à integridade física e moral e até mesmo ao atendimento à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, esse mesmo estrangeiro não pode exercer direitos políticos, como votar ou ser votado.

De modo análogo, uma pessoa jurídica é destinatária de direitos fundamentais compatíveis com sua natureza. Assim, uma empresa não pode ser titular do direito à vida ou à saúde, mas tem direito à propriedade e à proteção de sua honra objetiva, entendida como a reputação que desfruta perante a sociedade. O entendimento sobre a proteção da honra objetiva da pessoa jurídica está consolidado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Portanto, a regra geral é a de que todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais, desde que o direito em questão seja compatível com a sua natureza específica. Em provas, se for apresentada a transcrição literal do *caput* do artigo 5º, ela deve ser considerada correta. No entanto, se a questão abordar a perspectiva doutrinária sobre os destinatários, deve-se ter em mente a interpretação que estende a titularidade a todas as pessoas, condicionando-a à compatibilidade com a natureza de cada uma.



A eficácia horizontal, também conhecida como eficácia externa, refere-se à aplicação dos direitos e garantias fundamentais nas relações entre particulares.

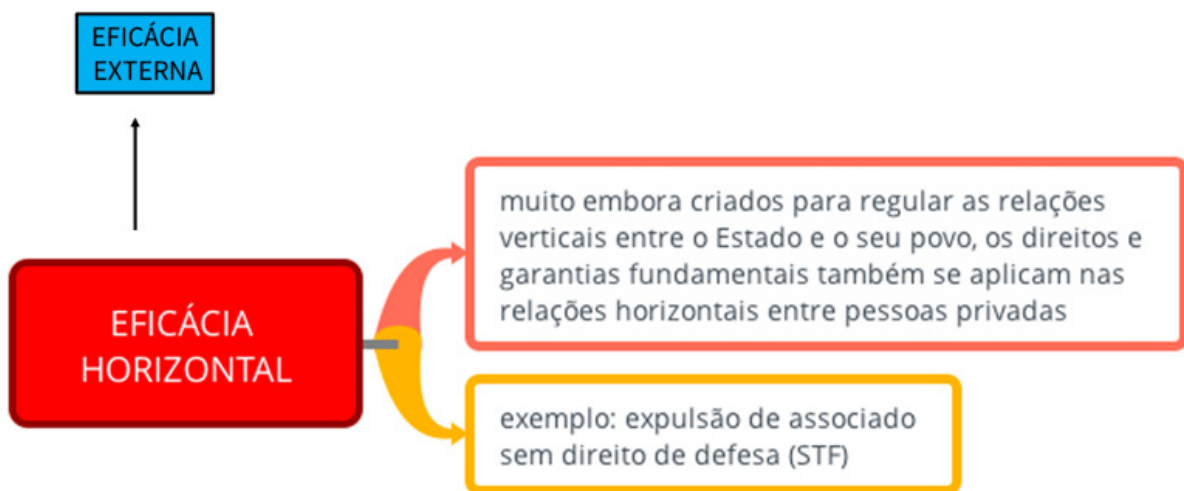
Historicamente, os direitos fundamentais surgiram no final do século XVIII, com a transição do Estado Absoluto para o Estado Moderno, também conhecido como Estado Liberal. Nesse contexto, as constituições passaram a incorporar os direitos de primeira geração, que funcionavam como um escudo protetor do indivíduo contra a ação opressora do Estado. O poder do Estado Liberal, embora existente, era limitado por essa esfera de direitos.

Dessa forma, os direitos fundamentais nasceram em uma lógica vertical, regulando a relação entre o Estado (poder público) e os indivíduos. Essa aplicação é denominada eficácia vertical.

Contudo, embora tenham sido concebidos para regular relações verticais, os direitos e garantias fundamentais também passaram a ser aplicados nas relações horizontais. Isso significa que eles devem ser observados nas relações jurídico-privadas, ou seja, entre pessoas privadas (sejam físicas ou jurídicas). Essa aplicação é o que se denomina eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Um exemplo jurisprudencial que ilustra essa aplicação é um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no qual uma associação expulsou um de seus associados sem assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. O STF entendeu que a associação, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito privado e estando em uma relação horizontal com o associado, tinha a obrigação de observar esses direitos e garantias fundamentais. Portanto, a expulsão sem a observância desses princípios foi considerada inválida.

Em síntese, a despeito de sua origem em uma relação vertical, os direitos fundamentais evoluíram para também possuírem eficácia horizontal, devendo ser respeitados nas relações entre particulares.



DIRETO DO CONCURSO

- 01.** (2025/FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/TÉCNICO DO MPU/POLÍCIA INSTITUCIONAL) Três amigas, todas residentes no território brasileiro, almejavam saber se possuíam direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Ingrid tem nacionalidade alemã, Joana é espanhola naturalizada brasileira e Maria é brasileira nata. Após analisarem a Constituição da República, as três amigas concluíram, corretamente, que:
- a) somente Maria possui direitos fundamentais;
 - b) todas possuem os mesmos direitos fundamentais;
 - c) somente Joana e Maria possuem direitos fundamentais;
 - d) Ingrid somente possui os direitos fundamentais expressamente enumerados;
 - e) todas possuem direitos fundamentais, mas os direitos de Joana e Maria são mais amplos que os de Ingrid.



De acordo com a perspectiva constitucional, os brasileiros natos têm mais direitos que os brasileiros naturalizados, que, por sua vez, possuem mais direitos que os estrangeiros. Dessa forma, todas possuem direitos fundamentais, mas os direitos de Joana e Maria são mais amplos que os de Ingrid.

02. (2025/CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNB/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO/BR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL) A liberdade de expressão é um direito fundamental absoluto.



Apesar de contar com exceções, como: a proibição de extradição de brasileiro nato, a vedação da tortura e a vedação do tratamento desumano, por regra, os direitos fundamentais são relativos. A liberdade de expressão, por exemplo, não permite o discurso de ódio.

03. (2025/CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNB/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO/BR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL) Conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração ou dimensão.



A primeira dimensão dos direitos fundamentais está ligada à ideia de liberdade e ao alcance dos direitos civis.

04. (2025/CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS UNB/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO/BR/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO) O direito à liberdade religiosa é um direito humano, mas ainda não é considerado um direito fundamental.



De acordo com a Constituição brasileira, a liberdade religiosa se encontra contemplada entre os direitos fundamentais como liberdade de crença.

A diferença entre um direito humano e um direito fundamental reside fundamentalmente no instrumento legal que o prevê. Um direito é considerado fundamental quando está previsto expressamente no texto da Constituição Federal.

Por outro lado, um direito é classificado como humano quando não está inserido no texto constitucional, mas, sim, previsto em um tratado internacional sobre a matéria.

05. (2024/CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA/PREFEITURA DE OLINDA/PE/AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ADAPTADO)) George Marmelstein afirma que “há quem pense que os direitos fundamentais representam valores imutáveis e eternos. Trata-se, porém, de uma visão equivocada. Na verdade, esses valores são bastante dinâmicos, sujeitos a saltos evolutivos e a tropeços históricos, já que acompanham a evolução cultural da própria sociedade. Desse modo, é natural que o conteúdo ético dos direitos fundamentais também se modifique ao longo do tempo” (MARMELESTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 37).

Com base no pensamento de Marmelstein acima transcrito, pode-se afirmar que as gerações de direitos são progressivas, com cada geração ampliando e aprimorando os direitos reconhecidos nas gerações anteriores.



A lógica das dimensões ou gerações dos direitos humanos é progressiva, cada nova geração conserva os direitos garantidos anteriormente e os amplia.

GABARITO

01. E

02. E

03. C

04. E

05. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Luciano Pereira Dutra.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
